



PUTUSAN
Nomor 1998 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAHMINAN, bertempat tinggal di Jalan D. Surodiponggo, RT 01, Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Talis Joni, S.H., M.H., CIL, dan kawan-kawan Para Advokat pada Agus Talis Joni, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Gunung Kinibalu, Gang Ulin, Nomor 36, RT 32, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **PT BUMI JAYA PRIMA ETAM**, berkedudukan di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diwakili oleh Hendra Setiadi selaku Direktur PT Bumi Jaya Prima Etam;
2. **SLAMAT RIYADI bin almarhum ASMARIN**, bertempat tinggal di Jalan Poros, RT 05, Kelurahan Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **HUMAIDI, S.IP**, bertempat tinggal di Jalan Poros, RT 08, Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Humisar Sahala, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada *Law Office Sahala & Partners*, beralamat di Jalan Mangga Besar

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Nomor 42 D, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 dan 25 November 2022;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa *in cassu*;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan atau pengurusan di atas tanah *in cassu* dan Tergugat II berhenti mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Jerok/Ntoge bin Beber;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a) Cikong binti Jerok/Ntoge bin Beber (almarhumah);
 - b) Ipi bin Jerok/Ntoge bin Beber (almarhum);
 - c) Utteng bin Jerok/Ntoge bin Beber;
 - d) Hj. Jenariah binti Jerok/Ntoge bin Beber (almarhumah) tidak punya keturunan;
 - e) Dayang binti Jerok bin Beber;
 - f) Jeman bin Jerok/Ntoge bin Beber (almarhum) tidak punya keturunan; adalah sebagai ahli waris dari almarhum Jerok/Ntoge bin Beber;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagai pemegang hak waris sebidang tanah warisan peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber yang terletak di daerah Pala Luah/Gunung Jemiring wilayah Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis dengan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pdt/2023



luas lahan $\pm 43,17$ Ha sesuai dengan peta yang diterbitkan Desa Lebak Cilog beserta dengan titik kordinatnya, berbatasan sebelah Barat dengan almarhum Gulai dan Ummui, sebelah Timur - Utara dengan Daerah Luah Kewa, sebelah Selatan - Timur Sali dan sebelah Utara Daerah Saban Tetet;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagai pemegang hak waris sebidang tanah warisan peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber yang menjadi objek sengketa seluas ± 15 Ha yang terletak di daerah Pala Luah/Gunung Jemiring wilayah Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis yang merupakan bagian dari total luas lahan $\pm 43,17$ Ha;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III menerbitkan Surat Nomor B.593.7/193/Pemdes-LC/Kasi-Pem/04/2021 yang menetapkan dan memutuskan Tergugat II sebagai kuasa penuh dan berhak atas tanah peninggalan tanah warisan Peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) melampaui kewenangannya;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II menjual lahan warisan peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Jerok/Ntoge bin Beber yang sah;
8. Menyatakan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Tergugat II bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang sah;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian materi Penggugat selaku ahli waris yang sah lahan objek sengketa yang diperjualbelikan dan digusur seluas ± 15 hektar dikalikan harga lahan per hektar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); maka total kerugian Penggugat sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;



10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah tersebut dengan sukarela dalam keadaan seperti semula tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat negara atau pihak berwajib;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsida:

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libeli*);
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan salah subjek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 8 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu



rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 122/PDT/2022/PT SMR tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 122/PDT/2022/PT SMR., tanggal 26 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 8 Juni 2022;

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa *in cassu*;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan atau Penggusuran di atas tanah *in cassu* dan Tergugat II berhenti mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Jerok/Ntoge bin Beber;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pdt/2023



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a) Cikong binti Jerok/Ntoge bin Beber (almarhumah);
 - b) Ipi bin Jerok/Ntoge bin Beber (almarhum) Penggugat;
 - c) Utteng bin Jerok/Ntoge bin Beber;
 - d) Hj. Jenariah binti Jerok/Ntoge bin Beber (almarhumah) tidak punya keturunan;
 - e) Dayang binti Jerok bin Beber (Penggugat);
 - f) Jeman bin Jerok/Ntoge bin Beber (almarhum) tidak punya keturunan; adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Jerok/Ntoge bin Beber;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah warisan peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber yang terletak di daerah Pala Luah/Gunung Jemiring wilayah Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis dengan luas lahan $\pm 43,17$ Ha sesuai dengan peta yang diterbitkan Desa Lebak Cilong beserta dengan titik kordinatnya, berbatasan sebelah Barat dengan alm Gulai dan Ummui, sebelah Timur - Utara dengan Daerah Luah Kewa, sebelah Selatan -Timur Sali dan sebelah Utara Daerah Saban Tetet;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah warisan peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber yang menjadi objek sengketa seluas ± 15 Ha yang terletak di daerah Pala Luah/Gunung Jemiring wilayah, Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis yang merupakan bagian dari total luas lahan $\pm 43,17$ Ha;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III menerbitkan surat Nomor B.593.7/93/Pemdes-LC/Kasi-Pem/04/2021 yang menetapkan dan memutuskan Tergugat II sebagai kuasa penuh dan berhak atas tanah peninggalan tanah warisan peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)



melampaui kewenangannya;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II menjual lahan warisan peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Jerok/Ntoge bin Beber yang sah;
8. Menyatakan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Tergugat II bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang sah;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian materi Penggugat selaku ahli waris yang sah lahan objek sengketa yang diperjualbelikan dan digusur seluas $\pm$ 15 hektar dikalikan harga lahan per hektar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka total kerugian Penggugat sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah tersebut dengan sukarela dalam keadaan seperti semula tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat negara atau pihak berwajib;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggaraong dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Termohon kasasi I semula Tergugat I, Termohon kasasi I semula Tergugat II dan Termohon kasasi I semula Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau: Jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggarong tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa ternyata Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah peninggalan almarhum Jerok/Ntoge bin Beber, yang mempunyai ahli waris: 1. Cikong binti Jerok/Ntoge bin Beber; 2. Ipi bin Jerok/Ntoge bin Beber; 3. Utteng bin Jerok/Ntoge bin Seber. 4. Hj. Jenariah binti Jerok/Ntoge bin Beber, 5. Dayang binti Jerok bin Beber;

Bahwa Penggugat menyatakan diri berhak mewakili seluruh ahli waris karena mendapat kuasa dari Dayang dan Ipi tetapi Penggugat ternyata hanya menggugat salah satu ahli waris yaitu Tergugat II, sebaliknya Tergugat II juga menyatakan diri berhak mewakili seluruh ahli waris, oleh karena itu untuk mengetahui siapa yang berhak mewakili ahli waris almarhum Jerok mengurus harta warisan tersebut dan agar perkara bisa diselesaikan secara tuntas maka ahli waris yang lain harus ditarik sebagai pihak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAHMINAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAHMINAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pdt/2023